📘 DIRITTO PENALE MILITARE

🧩 Nozioni generali

- **Reato**: violazione di una norma penale.
- **Codici di riferimento**:
  - **Codice Penale Militare di Pace (CPMP)** – 3 libri, in vigore dal 1941.
  - **Codice Penale Militare di Guerra (CPMG)** – 4 libri, attivabile in tempo di guerra o situazioni straordinarie.

⚖️ Caratteristiche della legge penale militare

- **Complementare**: si applica insieme al Codice Penale Comune, ma prevale in caso di conflitto.
- **Speciale**: tutela l'efficienza e la disciplina delle FF.AA., impone doveri particolari (coraggio, onore, lealtà).
- **Estensione**: applicabile anche fuori dal territorio nazionale.

👥 Destinatari

- **Art. 1 CPMP**: militari in servizio o considerati tali.
- Militari in servizio: dalla presentazione fino al congedo.
- Considerati in servizio: sospesi, in aspettativa, detenuti per reati militari, ecc.

🔍 Nozione di reato militare

- **Esclusivamente militare**: non previsto dal codice penale comune (es. diserzione).
- **Obiettivamente militare**: previsto anche dal codice comune ma riguarda FF.AA. (es. furto, violenza).

🧠 Colpevolezza e imputabilità

- Reato = nesso tra volontà e azione.
- Tipi di reato:
  - **Doloso**: intenzionale.
  - **Colposo**: per negligenza, imprudenza, imperizia.
  - **Preterintenzionale**: danno maggiore del voluto.

🚫 Cause di non punibilità

Soggettive:

- Caso fortuito, incoscienza involontaria, costrizione fisica, forza maggiore.

Oggettive:

- Legittima difesa, uso legittimo delle armi, adempimento di dovere, stato di necessità.

🚫 Cause di non imputabilità

- Minore età, infermità mentale, sordomutismo, intossicazione cronica o volontaria da alcol o droga.

🎛 Circostanze del reato

Aggravanti:

- Commesse con grado/comando, con armi, in territorio estero, in presenza di più militari, ecc.

Attenuanti:

- Eccesso di zelo, provocazione, meno di 30 giorni di servizio (per reati esclusivamente militari).

📎 Pena

- **Reclusione militare**: da 1 mese a 24 anni (fino a 30 con aggravanti).
- **Ergastolo**: nei casi più gravi.

Pene accessorie:

- Degradazione: perdita qualità di militare.
- Rimozione: perdita del grado → si torna ad aviere.
- Sospensione temporanea: dall'impiego o dal grado.
- Pubblicazione della sentenza (solo per ergastolo).

📂 **Classificazione dei reati militari**

1. Reati contro la fedeltà

- Alto tradimento
- Intelligenza con lo straniero
- Falsificazione documenti segreti
- Vilipendio delle istituzioni, bandiera, repubblica

2. Reati contro la difesa militare

- Spionaggio
- Comunicazione segreti militari

3. Reati contro il servizio militare

- Violazioni da parte di sentinella o guardia
- Diserzione, abbandono posto
- Mutilazione o simulazione infermità
- Distruzione beni militari

4. Reati contro la disciplina

- Disubbidienza
- Ammutinamento (4+ militari)
- Rivolta (servizio armato)
- Sedizione (attività per suscitare malcontento)
- Insubordinazione (contro superiore)
- Abuso d'autorità (contro inferiore)

5. Reati speciali

- Contro amministrazione: peculato, malversazione
- Contro fede pubblica: falso in fogli di via/licenza
- Contro la persona: percosse, ingiuria, diffamazione
- Contro il patrimonio: truffa, appropriazione indebita, ricettazione

---

⚖️ **Giurisdizione Militare**

Struttura:

1. **Tribunale Militare (1° grado)** – 8 sedi territoriali (estero: Roma)
2. **Corte Militare d'Appello (2° grado)** – Roma, con sezioni a Verona e Napoli
3. **Corte di Cassazione (3° grado)** – giudizio solo di legittimità

Note:

- Per reati lievi (pena ≤ 6 mesi) il Comandante può mantenere la competenza disciplinare (Art. 260 CPMP)